2014年全国法律硕士(非法学)联考真题

专业基础课

一、单项选择题:第1~40小题,每小题1分,共40分。下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的。

1. 下列选项中,体现罪责刑相适应原则的是哪项(　　)。

A. 刑法关于空间效力范围的规定

B. 刑法关于怀孕的妇女不适用死刑的规定

C. 刑法关于享有外交特权的外国人刑事责任的规定

D. 刑法关于放火罪与失火罪构成要件及法定刑的不同规定

2. 根据解释的效力,可以把刑法解释分为(　　)。

A. 立法解释、司法解释和学理解释

B. 当然解释、文理解释和论理解释

C. 当然解释、扩大解释和缩小解释

D. 文理解释、论理解释和学理解释

3. 依照我国《刑法》第13条的"但书"规定,"不认为是犯罪"的条件是(　　)。

A. 情节轻微的

B. 危害不大的

C. 情节轻微危害不大的

D. 情节显著轻微危害不大的

4. 甲醉酒驾驶,撞死一行人后逃逸,在被追赶时精神病复发。对甲(　　)。

A. 不追究刑事责任

B. 应当追究刑事责任

C. 应当追究刑事责任,但是可以从轻或者减轻处罚

D. 应当追究刑事责任,但是可以减轻或者免除处罚

5. 下列关于犯罪对象的说法中,正确的是(　　)。

A. 犯罪对象是犯罪客体的载体

B. 犯罪对象的功能是区分此罪与彼罪

C. 犯罪对象是一切犯罪都必须具备的构成要件

D. 犯罪对象是刑法所保护的、为犯罪行为所侵犯的社会关系

6. 国家机关工作人员甲,因不满父亲再婚,与之断绝往来。其父晚年孤身一人、身患重病时,甲拒绝照顾,情节恶劣,构成遗弃罪。在本案中,甲违反了(　　)。

A. 法律行为引起的义务

B. 职务要求的义务

C. 先前行为引起的义务

D. 法律明文规定的义务

7. 人民法院认定,甲公司于2011年12月偷逃税款,构成犯罪,但该公司已于2012年7月宣告破产。对于甲公司的逃税犯罪行为(　　)。

A. 不再予以追究

B. 仍应追究其刑事责任

C. 按照单位犯罪仅追究直接责任人员的刑事责任

D. 按照自然人犯罪追究直接责任人员的刑事责任

8. 甲和乙意图置常某于死地,甲持匕首向常某刺去,常某急忙躲闪,匕首刺中了乙,乙流血过多死亡。甲的行为应认定为(　　)。

A. 故意杀人罪(既遂)

B. 过失致人死亡罪

C. 故意杀人罪(未遂)

D. 故意杀人罪(未遂)与过失致人死亡罪

9. 甲受乙教唆,雇佣童工从事危重劳动,情节严重。甲、乙的犯罪属于(　　)。

A. 必要的共同犯罪　　B. 简单的共同犯罪

C. 特殊的共同犯罪　　D. 任意的共同犯罪

10. 甲盗割高压电线,既构成破坏电力设备罪,又构成盗窃罪。这种犯罪形态属于(　　)。

A. 想象竞合犯　　B. 继续犯

C. 连续犯　　D. 吸收犯

11. 甲(17周岁,无业)收受犯罪人窃得的笔记本电脑后,为其窝藏赃物,构成犯罪,依法应处3年以上7年以下有期徒刑,并处罚金。对甲适用罚金的正确做法是(　　)。

A. 应对甲免除罚金

B. 应判令甲的监护人缴纳罚金

C. 应对甲处以不少于500元的罚金

D. 应将甲收受的电脑拍卖充抵罚金

12. 下列罪状中,属于叙明罪状的是(　　)。

A. 过失犯前款罪的

B. 收买被拐卖的妇女、儿童的

C. 以暴力、胁迫手段组织残疾人或者不满14周岁的未成年人乞讨的

D. 违反国家规定,侵入国家事务、国防建设、尖

端科学技术领域的计算机信息系统的

13. 下列行为中，应以间谍罪（既遂）定罪处罚的是（　　）。

A. 甲非法获取国家秘密后，出售给外国间谍组织

B. 乙在境外参加外国间谍组织，回国后没来得及从事收集情报工作即被抓获

C. 丙为境外的公司刺探国内公司的相关商业秘密，尚未送出该秘密即被抓获

D. 丁将通过职务行为获得的国家秘密上传到互联网上，该秘密被外国间谍组织获取

14. 下列行为中，应以非国家工作人员受贿罪定罪处罚的是（　　）。

A. 税务局局长甲，要求辖区内的公司为该局建设办公楼提供财物支持

B. 国有资产管理公司负责人乙，在处置国有资产的过程中，收受他人财物

C. 已离职的工商局局长丙，收受刘某的钱财，要求被自己提拔起来的工商局副局长停止对刘某销售伪劣产品案件的查处

D. 已退休的卫生局局长丁，与朋友共同出资设立有限责任公司，并担任副总经理，利用这一职务在采购物资时收受回扣归自己所有

15. 下列行为中，应以绑架罪定罪处罚的是（　　）。

A. 以出卖为目的偷盗他人幼儿

B. 以索取赌债为目的偷盗他人婴儿

C. 以索取工程款为目的偷盗他人幼儿

D. 以索取虚构的欠款为目的偷盗他人婴儿

16. 甲路过某饭馆时见万某酩酊大醉，便冒充万某的朋友上前将其扶走，到一偏僻的地方后，将万某随身携带的价值5000元的财物全部取走。甲的行为构成（　　）。

A. 盗窃罪　　B. 诈骗罪

C. 侵占罪　　D. 抢劫罪

17. 药剂师甲明知不含毒品成分的药品已经过期失效，仍冒充为毒品卖给乙，乙将“毒品”卖给吸毒人员。本案中（　　）。

A. 甲和乙均构成诈骗罪

B. 甲和乙均构成贩卖毒品罪

C. 甲构成诈骗罪，乙构成贩卖毒品罪

D. 甲构成销售假药罪，乙构成诈骗罪

18. 甲乘杨某不备，用木棍将其打昏后，搜遍杨某全身，未得分文。经鉴定，杨某为轻伤。对甲的行为应认定为（　　）。

A. 抢劫罪（未遂）

B. 抢劫罪（既遂）

C. 故意伤害罪

D. 抢劫罪（未遂）和故意伤害罪

19. 下列行为中，应以窝藏罪定罪处罚的是（　　）。

A. 甲利用担任司法警察的职务便利，将正在服刑的李某放走

B. 乙明知赵某的现金为贩毒所得，仍将其兑换成外币汇往境外

C. 丙明知刘某的3辆摩托车是盗窃所得，仍将其藏匿在自家车库中

D. 丁明知蔡某刚从监狱脱逃出来，仍向他提供1万元现金助其逃跑

20. 下列选项中，属于渎职罪的是（　　）。

A. 贪污罪

B. 强令违章冒险作业罪

C. 医疗事故罪

D. 执行判决、裁定滥用职权罪

21. 下列选项中，属于民事法律事实的是（　　）。

A. 王某报考公务员

B. 孙某在宅基地上建造房屋

C. 崔某请李某吃饭

D. 林某代李生妹妹举行结婚仪式

22. 16周岁的中学生史某在一次抽奖活动中获得10万元大奖。史某用该笔款项不仅交纳了自己的学费，还帮助父亲偿还了5万元欠款。史某（　　）。

A. 是完全民事行为能力人

B. 是限制民事行为能力人

C. 视为限制民事行为能力人

D. 视为完全民事行为能力人

23. 根据《民法通则》的规定，诉讼时效中止后，从中止时效的原因消除之日起，诉讼时效期间（　　）。

A. 届满　　B. 不再计算

C. 重新计算　　D. 继续计算

24. 法人必须依据特别立法或国家元首的许可才得以设立的原则称为（　　）。

A. 准则主义　　B. 特许主义

C. 行政许可主义　　D. 自由设立主义

25. 根据《侵权责任法》的规定，污染环境造成损害的，污染者承担侵权责任的归责原则是（　　）。

A. 公平责任原则

B. 过错责任原则

C. 无过错责任原则

D. 过错推定责任原则

26. 某医院医生张某在为患者李某做手术时将一块纱布遗留在李某腹腔，李某因此所受的损害应由

()。

A. 医院承担全部赔偿责任

B. 张某承担全部赔偿责任

C. 医院和张某承担连带赔偿责任

D. 张某承担赔偿责任,医院承担补充责任

27. 章某为曙光中学初一学生。某日,在放学回家路过育才幼儿园时,章某用弹弓射树上小鸟,不料误伤在园内玩耍的幼儿吕某。吕某的损害应由(　　)。

A. 曙光中学承担全部赔偿责任

B. 育才幼儿园承担全部赔偿责任

C. 章某的监护人承担全部赔偿责任

D. 育才幼儿园和章某的监护人承担连带赔偿责任

28. 根据《侵权责任法》的规定,民用航空器造成他人损害的,民用航空器经营者的免责事由是(　　)。

A. 战争　　B. 不可抗力

C. 受害人故意　　D. 受害人重大过失

29. 下列选项中,不属于债权特征的是(　　)。

A. 平等性　　B. 相容性

C. 任意性　　D. 永久性

30. 甲公司与乙公司签订一设备买卖合同,约定甲公司保留设备所有权直至乙公司付清货款为止。乙公司未付清货款便将该设备转卖给丙公司,但未交货。后乙公司又将该设备以市价转让并交付给不知情的丁公司。本案中的设备所有权应属于(　　)。

A. 甲公司　　B. 乙公司

C. 丙公司　　D. 丁公司

31. 甲向乙借款10万元,由丙作保证人。在保证期间,甲将债务移转给丁,当事人对丙是否继续承担保证责任未作约定。根据担保法规定(　　)。

A. 丙应无条件地继续承担保证责任

B. 丙在任何情况下均不再承担保证责任

C. 如果债务移转后书面通知了丙,则丙应继续承担保证责任

D. 如果债务移转得到了丙的书面同意,则丙应继续承担保证责任

32. 下列选项中,属于人格权且只能由自然人享有的是(　　)。

A. 荣誉权　　B. 名誉权

C. 隐私权　　D. 亲属权

33. 甲公司与乙公司签订一份货物买卖合同,但未约定货物价格。在乙公司交货时,双方就货物价格发生争议,且未能达成补充协议,也无法按照合同条款或者交易习惯加以确定。根据《合同法》规定,货物的价格应(　　)。

A. 依订立合同时甲公司营业地的市场价格确定

B. 依订立合同时履行地的市场价格确定

C. 依履行合同时乙公司营业地的市场价格确定

D. 依履行合同时履行地的市场价格确定

34. 甲、乙签订一份设备买卖合同。甲的下列行为中,属于履行附随义务的是(　　)。

A. 甲应乙的请求送货上门

B. 甲告知乙使用设备的注意事项

C. 甲将设备维修工具附赠给乙

D. 甲将设备检验合格证交付给乙

35. 甲婚后通过网聊结识乙,并与之发生婚外情,被甲妻发现。甲妻诉至法院,以甲违反忠实义务为由请求赔偿精神损害10万元,但未请求离婚。对于本案,人民法院(　　)。

A. 应当受理

B. 不予受理

C. 根据精神损害程度,决定是否受理

D. 根据违反忠实义务程度,决定是否受理

36. 赵某死亡后,甲依遗嘱继承了一套房屋(价值180万元),乙依遗赠分得一幅字画(价值40万元),丙依法定继承分得现金60万元。遗产分割完毕后,赵某的债权人找到甲、乙、丙,要求偿还欠款40万元。该欠款应(　　)。

A. 全部由甲偿还

B. 全部由丙偿还

C. 由甲偿还30万元,丙偿还10万元

D. 由甲、乙、丙按照各自分得的遗产价值比例偿还

37. 2013年3月28日,毕某病逝。3月31日,子女将其安葬。4月2日,毕某的子女一起清理毕某的遗产并确定继承份额。4月5日,遗产分割完毕。遗产继承开始的时间是(　　)。

A. 3月28日　　B. 3月31日

C. 4月2日　　D. 4月5日

38. 甲、乙、丙分别购买了某住宅楼(共3层)的一层、二层、三层,各自办理了房产证。现丙欲出售其住宅,对丙出售的住宅(　　)。

A. 仅甲享有优先购买权

B. 仅乙享有优先购买权

C. 甲、乙均享有优先购买权

D. 甲、乙均不享有优先购买权

39. 下列选项中,属于法定物权的是(　　)。

A. 留置权　　B. 地役权

C. 权利质权　　D. 宅基地使用权

40. 甲将自己的摄像机交给乙保管,丙从乙处盗

走该摄像机并卖给了不知情的丁。下列主体中，对该摄像机的占有属于他主占有的是(　　)。

A. 甲　　B. 乙

C. 丙　　D. 丁

二、多项选择题：第 41～50 小题，每小题 2 分，共 20 分。下列每题给出的四个选项中，至少有两个选项是符合题目要求的。多选、少选或错选不得分。

41. 对于下列毒品犯罪，我国可按照普遍管辖原则行使刑事管辖权的有(　　)。

A. 无国籍人在外国生产毒品，后来到我国旅游，被我国司法机关抓获

B. 他国公民从第三国购买毒品回本国贩卖，被本国通缉，后被我国司法机关抓获

C. 我国公民在外国乘坐外国客机将毒品带往第三国贩卖，被他国司法机关抓获

D. 他国公民携带贩卖的毒品乘坐他国飞机在我国机场换乘时，被我国司法机关抓获

42. 犯罪嫌疑人协助司法机关抓获其他犯罪嫌疑人的下列情形中，可认定为立功的有(　　)。

A. 带领侦查人员抓获其他犯罪嫌疑人的

B. 按照司法机关的安排，当场指认其他犯罪嫌疑人的

C. 提供司法机关尚未掌握的其他案件犯罪嫌疑人的藏匿地点的

D. 按照司法机关的安排，打电话将其他犯罪嫌疑人约至指定地点的

43. 下列行为中，应以合同诈骗罪定罪处罚的有(　　)。

A. 甲以虚构的单位与某公司签订合同，骗取数额较大的财物后潜逃

B. 乙与电脑公司签订代销合同，在收到对方送来的代销电脑后携带电脑潜逃

C. 丙谎称手中有优质投资项目，吸引公众投资，收取巨额投资款后挥霍一空

D. 丁以假房产证作担保，与银行签订借款合同，骗取巨款后购买豪车

44. 甲在长途汽车站窃得他人挎包一个，事后发现包内有现金 2000 元、海洛因 200 克、手枪一把，遂将海洛因和手枪藏在家中。甲的行为构成(　　)。

A. 盗窃罪　　B. 盗窃枪支罪

C. 非法持有枪支罪　　D. 非法持有毒品罪

45. 下列行为中，应以侵犯著作权罪定罪处罚的有(　　)。

A. 甲复制外国的淫秽影片出售，获利数额较大

B. 乙未经录像制作者许可，复制其制作的录像，获利数额较大

C. 丙未经权利人许可，复制发行他人计算机软件并出售牟利，获利数额较大

D. 丁未经拍摄者许可，将其拍摄的大量视频文件上传到网络免费供他人下载

46. 根据《合伙企业法》的规定，有限合伙人(　　)。

A. 不执行合伙事务

B. 有权对外代表合伙企业

C. 可以用实物和知识产权出资

D. 对合伙企业的债务承担有限责任

47. 下列权利中，受侵权责任法保护的有(　　)。

A. 股权　　B. 监护权

C. 发现权　　D. 继承权

48. 在当事人没有约定时，能够取得原物的天然孳息所有权的有(　　)。

A. 所有权人　　B. 留置权人

C. 土地承包经营权人　　D. 动产抵押权人

49. 甲对乙享有债权，乙对丙享有债权。因乙未清偿到期债务，甲欲行使代位权。甲提起代位权诉讼应具备的条件包括(　　)。

A. 乙对丙的债权合法

B. 乙对丙的债权已经到期

C. 乙对丙的债权不属于专属性债权

D. 乙对丙未提起诉讼或者申请仲裁

50. 顾某欲与闫某离婚。下列情形中，顾某既可以之作为起诉离婚的理由，同时可请求损害赔偿的有(　　)。

A. 闫某变卖夫妻共同财产

B. 闫某殴打顾某致其残疾

C. 闫某与婚外异性同居

D. 闫某经常赌博且屡教不改

三、简答题：第 51～54 小题，每小题 6 分，共 24 分。

51. 简述间接故意与过于自信的过失的区别。

52. 简述骗取贷款罪的构成要件。

53. 简述不安抗辩权的构成要件。

54. 简述邻接权与著作权的主要区别。

四、辨析题：第 55～56 小题，每小题 8 分，共 16 分。要求对命题进行判断并着重阐明理由。

55. 请对“同种数罪不并罚”这一说法加以辨析。

56. 现在流行一种说法：“我的地盘我做主。”请从民事权利的行使和限制角度加以辨析。

五、法条分析题：第 57～58 小题，每小题 10 分，共 20 分。要求符合立法原意和刑法/民法理论。

57.《中华人民共和国刑法》第 395 条第 1 款规定："国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入，差额巨大的，可以责令该国家工作人员说明来源，不能说明来源的，差额部分以非法所得论，处五年以下有期徒刑或者拘役；差额特别巨大的，处五年以上十年以下有期徒刑。财产的差额部分予以追缴。"

请分析：

（1）本条款中的"不能说明"包括哪些情形？

（2）本条款中的"非法所得"应如何计算？

58.《中华人民共和国物权法》第 70 条规定："业主对建筑物内的住宅、经营性用房等专有部分享有所有权，对专有部分以外的共有部分享有共有和共同管理的权利。"

请分析：

（1）本条规定的是何种权利？该权利的主要特征有哪些？

（2）符合哪些条件可认定为本条中的"专有部分"？

六、案例分析题：第 59～60 小题，每小题 15 分，共 30 分。

59. 一天深夜，甲、乙以问路为名进入铁路道口值班室。甲与值班员丙闲聊以分散其注意力，乙伺机窃取了丙的手机，被丙发现。甲、乙见行为败露，就将丙捆绑在值班室的床架上，并搜走了丙身上的 500 元现金。其间，丙朝甲、乙喊叫："快放开我，火车要来了！"甲、乙不予理睬，径自逃走。因为道口栏杆未及时放下，一列货车在通过该道口时，将一辆面包车撞翻，导致车上 3 人重伤，面包车报废。

分析上述案例后，请回答：

（1）对甲、乙应如何定罪？为什么？

（2）丙是否应负刑事责任？为什么？

60. 2013 年 5 月 10 日，某家具行与某贸易公司达成买卖 10 套仿古红木家具的协议，约定双方在合同书上盖章后合同成立，但未约定家具的质量标准。家具行盖章后，将合同书寄给贸易公司盖章。贸易公司未盖章，即将 10 套仿古红木家具发运给家具行。家具行收到家具的当天，将家具卖给某宾馆。一周后，宾馆因购得的家具多处开裂而退货。经有关部门鉴定，该批家具质量未达国家标准。

2013 年 7 月 10 日，家具行以家具质量不合格为由向贸易公司提出退货，贸易公司要求就此事进行协商，双方协商未果。家具行要求贸易公司承担违约责任，遭拒绝。贸易公司的理由为：第一，本公司至今未在合同书上盖章，合同尚未成立，故不构成违约；第二，双方未约定家具质量标准，也未达成补充协议，不能认定家具质量不合格。

在家具行要求退货的第三天，家具行的仓库因雷电起火，存放在那里的 10 套仿古红木家具全部被烧毁。

根据上述案情，请回答：

（1）贸易公司的第一个理由是否成立？为什么？

（2）贸易公司的第二个理由是否成立？为什么？

（3）家具被烧毁的损失应由谁承担？为什么？